P U T U S A N
Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra Syahputra
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/21 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Artha Vista Blok C4 Jalan STM Kel. Suka Maju, Kec. Medan Johor Kota Medan/Jalan Dame No. 29, Kel. Sitirejo II, Kec. Medan Amplas Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Lainnya

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati, S.H., dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penetapan Penunjukan Nomor: 34/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 25 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendra Syahputra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa terdakwa Hendra Syahputra oleh karena itu dari dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan terdakwa Hendra Syahputra terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, atau menyimpan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaan yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Syahputra pidana penjara selama 9 (sembilan) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotikan jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 490 (empat ratus sembilan puluh) gram netto;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit handphone merek Xiamoi Redmi Note 9 warna biru dengan nomor SIM 085668344939;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji untuk merubah segala perbuatannya untuk menjadi lebih baik dan berguna bagi keluarga maupun masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Hendra Syahputra pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Halat Kel kota Matsum Kec. Medan Area Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu jenis Metafetamina / sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 490 (empat ratus sembilan puluh) gram netto,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Hendra Syahputra dihubungi oleh Dedi (dalam lidik) dan Robi (dalam lidik) lalu Dedi menyuruh terdakwa untuk menemui Robi untuk menerima narkotika jenis sabu dari Robi kemudian Robi menyuruh terdakwa untuk bertemu di Jalan Halat dan terdakwa menyetujuinya dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekira pukul 19.30 Wib Dedi kembali menghubungi terdakwa lalu menyuruh terdakwa untuk menemui Robi di Jalan Halat Kel kota Matsum Kec. Medan Area Kota Medan selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju Jalan Halat Kel kota Matsum Kec. Medan Area Kota Medan lalu sekira pukul 21.00 Wib Dedi dan Robi kembali menghubungi terdakwa lalu Dedi memberikan nomor handphone Robi kepada terdakwa kemudian Robi menyuruh terdakwa untuk bertemu di Jalan Halat dekat pajak, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju Jalan Halat dekat pajak dan setelah terdakwa sampai di Jalan Halat dekat pajak lalu sekira pukul 21.15 Wib terdakwa bertemu dengan Robi dan pada saat bertemu dengan Robi lalu Robi menyerahkan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 490 (empat ratus sembilan puluh) gram netto kepada terdakwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib ketika terdakwa berada di Pinggir Jalan Halat Kel kota Matsum Kec. Medan Area Kota Medan untuk menunggu arahan dari Dedi lalu datang Saksi Jonggi H. Damanik, Saksi Toga M. Parhusip dan Saksi Jamaludin A. Siregar (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa Hendra Syahputra menerima narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Jonggi H. Damanik, Saksi Toga M. Parhusip dan Saksi Jamaludin A. Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 490 (empat ratus sembilan puluh) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan nomor SIM 085668344939.Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 490 (empat ratus sembilan puluh) gram netto terdakwa peroleh dari Robi atas suruhan Dedi untuk diserahkan kepada calon pembeli dan narkotika jenis sabu tersebut dijual seharga Rp175.000.000,00. (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil terdakwa serahkan kepada calon pembeli;

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 2 Desember 2022 telah melakukan penghitungan/penimbangan/ penyisihan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 490 (empat ratus sembilan puluh) gram netto telah disisihkan seberat 23 (dua puluh tiga) gram nettp dikirim untuk pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan seberat 467 (empat ratus enam puluh tujuh) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari terdakwa Hendra Syahputra;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 7269/NNF/2022, tanggal 9 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 23 (dua puluh tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Hendra Syahputra, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidair :

Bahwa terdakwa Hendra Syahputra pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Halat Kel kota Matsum Kec. Medan Area Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis Metafetamina / sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 490 (empat ratus sembilan puluh) gram netto,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Hendra Syahputra dihubungi oleh Dedi (dalam lidik) dan Robi (dalam lidik) lalu Dedi menyuruh terdakwa untuk menemui Robi untuk menguasai narkotika jenis sabu dari Robi kemudian Robi menyuruh terdakwa untuk bertemu di Jalan Halat dan terdakwa menyetujuinya dan sekira pukul 19.30 Wib Dedi kembali menghubungi terdakwa lalu menyuruh terdakwa untuk menemui Robi di Jalan Halat Kel kota Matsum Kec. Medan Area Kota Medan selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju Jalan Halat Kel kota Matsum Kec. Medan Area Kota Medan lalu sekira pukul 21.00 Wib Dedi dan Robi kembali menghubungi terdakwa lalu Dedi memberikan nomor handphone Robi kepada terdakwa kemudian Robi menyuruh terdakwa untuk bertemu di Jalan Halat dekat pajak, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju Jalan Halat dekat pajak dan setelah terdakwa sampai di Jalan Halat dekat pajak lalu sekira pukul 21.15 Wib terdakwa bertemu dengan Robi dan pada saat bertemu dengan Robi lalu Robi menyerahkan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 490 (empat ratus sembilan puluh) gram netto kepada terdakwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib ketika terdakwa berada di Pinggir Jalan Halat Kel kota Matsum Kec. Medan Area Kota Medan untuk menunggu arahan dari Dedi lalu datang Saksi Jonggi H. Damanik, Saksi Toga M. Parhusip dan Saksi Jamaludin A. Siregar (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa Hendra Syahputra memiliki narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Jonggi H. Damanik, Saksi Toga M. Parhusip dan Saksi Jamaludin A. Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 490 (empat ratus sembilan puluh) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 9 warna biru

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan nomor SIM 085668344939.Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 2 Desember 2022 telah melakukan penghitungan/penimbangan/ penyisihan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 490 (empat ratus sembilan puluh) gram netto telah disisihkan seberat 23 (dua puluh tiga) gram nettp dikirim untuk pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan seberat 467 (empat ratus enam puluh tujuh) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari terdakwa Hendra Syahputra;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 7269/NNF/2022, tanggal 9 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 23 (dua puluh tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Hendra Syahputra, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Jonggi H. Damanik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Halat Kel kota Matsum, Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi bersama rekan Saksi dihubungi oleh informan yang menerangkan bahwa ada orang yang selalu mengedarkan narkotika jenis sabu di seputaran Jalan Halat Kel kota Matsum Kec. Medan Area Kota Medan kemudian Saksi serta rekan Saksi menemui informan diseputaran Jalan Halat Kel Kota Matsum Rec. Medan Area Kota lalu setelah menerima Informasi dari tersebut, Saksi dan rekan memberikan informasi tersebut kepada yaitu Kompol Ario P. Tuhu Mangabdi Kemudian kanit Kompol Ario P. Tuhu Mangabdi memerintahkan Saksi dan rekan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, hingga pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib, informan mengatakan bahwa orang Yang diduga membawa narkotika jenis sabu terlihat di Jalan Halat Kei kota Matsum Kec. Medan Area Kol;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi segera menuju tempat kejadian untuk melakukan penindakan ke terhadap orang yang diduga membawa narkotika jenis sabu yang dimaksud oleh informan kemudian pada pukul 21.30 Wib, Saksi bersama rekan Saksi bertemu dengan informan selanjutnya informan menunjuk seseorang yang sedang berada dipinggir jalan, yang mana orang tersebut diduga membawa narkotika jenis sabu, kemudian Saksi bersama team langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang ditunjukan oleh informan tersebut;
- Bahwa Kemudian Saksi Bersama rekan petugas kepolisian menuju ke Jalan Stasiun Kampung Besar Lingk 4, Kel. Martubung Kec Medan Labuhan Kota Medan setelah sampai di Jalan Stasiun Kampung Besar Lingk 4 Kel Martubung Kec Medan Labuhan Kota Medan tepatnya di pinggir rel kereta api, lalu Saksi bersama rekan petugas kepolisian melihat Terdakwa sedang duduk, melihat petugas kepolisian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

datang, Terdakwa melarikan diri kemudian Saksi bersama rekan petugas kepolisian mengejar Terdakwa dan berhasil menangkapnya;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 490 (empat ratus sembilan puluh) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 9 warna biru;
- Bahwa ketika diintrogasi, Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut didapatkan dari saudara Robi atas arahan dari saudara Dedi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Toga Marudut Parhusip, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Halat Kel kota Matsum, Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi bersama rekan Saksi dihubungi oleh informan yang menerangkan bahwa ada orang yang selalu mengedarkan narkotika jenis sabu di seputaran Jalan Halat Kel kota Matsum Kec. Medan Area Kota Medan kemudian Saksi serta rekan Saksi menemui informan diseputaran Jalan Halat Kel Kota Matsum Rec. Medan Area Kota lalu setelah menerima Informasi dari tersebut, Saksi dan rekan memberikan informasi tersebut kepada yaitu Kompol Ario P. Tuhu Mangabdi Kemudian kanit Kompol Ario P. Tuhu Mangabdi memerintahkan Saksi dan rekan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, hingga pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib, informan mengatakan bahwa orang Yang diduga membawa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis sabu terlihat di Jalan Halat Kei kota Matsum Kec. Medan Area Kol;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi segera menuju tempat kejadian untuk melakukan penindakan ke terhadap orang yang diduga membawa narkotika jenis sabu yang dimaksud oleh informan kemudian pada pukul 21.30 Wib, Saksi bersama rekan Saksi bertemu dengan informan selanjutnya informan menunjuk seseorang yang sedang berada dipinggir jalan, yang mana orang tersebut diduga membawa narkotika jenis sabu, kemudian Saksi bersama team langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang ditunjukan oleh informan tersebut;
- Bahwa Kemudian Saksi Bersama rekan petugas kepolisian menuju ke Jalan Stasiun Kampung Besar Lingk 4, Kel. Martubung Kec Medan Labuhan Kota Medan setelah sampai di Jalan Stasiun Kampung Besar Lingk 4 Kel Martubung Kec Medan Labuhan Kota Medan tepatnya di pinggir rel kereta api, lalu Saksi bersama rekan petugas kepolisian melihat Terdakwa sedang duduk, melihat petugas kepolisian datang, Terdakwa melarikan diri kemudian Saksi bersama rekan petugas kepolisian mengejar Terdakwa dan berhasil menangkapnya;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 490 (empat ratus sembilan puluh) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 9 warna biru;
- Bahwa ketika diintrogasi, Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut didapatkan dari saudara Robi atas arahan dari saudara Dedi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7269/NNF/2022 tanggal 9 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 23 (dua puluh tiga) gram yang disita dari Terdakwa yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Halat Kel kota Matsum, Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan dan Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa Komplek Artha Vista Blok C4, Jalan STM Kel. Suka Maju, Kec. Medan Johor Kota Medan dan Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa saudara Dedi yang berkata "tolong dulu jumpai orang aku yang dihalat" lalu Terdakwa jawab "iya, nanti naik grab aku jumpai orang abang ya" lalu saudara Dedi berkata "yaudah" kemudian saudara Dedi menghubungi seseorang sehingga Terdakwa, saudara Dedi dan seorang laki-laki yang bernama saudara Robi dalam satu sambungan telepon;
- Bahwa selanjutnya teman Terdakwa yang bemama saudara Dedi berkata "nara, nanu jumpai si Robi ya" lalu Terdakwa menjawab "iya bang" kemudian saudara Robi berkata "jumpai aku dijalan halat ya" lalu Terdakwa menjawab "oke" lalu saudara Dedi berkata "tunggu informasi selanjutnya ya, biar disiapkan Robi dulu sabunya" lalu Terdakwa menjawab "oke bang" kemudian komunikasi terputus kemudian sekira pukul 19.30 Wib, saudara Dedi menghubungi Terdakwa kembali dan berkata "itu udah siap, menuju ke jalan halat ya ndra, nanti kukabari antar kemana kalau udah kau terima sabunya" lalu Terdakwa "iya Terdakwa kesana" kemudian komunikasi terputus. setelah komunikasi terputus selanjutnya Terdakwa pergi menuju Jalan Halat Kel kota Matsum Kec. Medan Area Kota Medan dan sampai sekira pukul 20.30 Wib dan menunggu arahan dari teman Terdakwa saudara Dedi dan sekira pukul 21.00 Wib teman Terdakwa saudara Dedi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghubungi Terdakwa dan berkata "sudah sampai kau dijalan Halat?" lalu Terdakwa jawab "sudah" kemudian teman terdakwa saudara Dedi kembali menghubungi saudara Robi dan kami bertiga tersambung dalam satu sambungan telepon, selanjutnya saudara Dedi "ndra, ini lah Robi, itu nomor handphonenya, nanti ambil sabu dari dia" lalu Terdakwa berkata "iya bang" lalu orang yang bemama saudara Robi berkata "iya, jumpai aku di Jalan Halat dekat Pajak" kemudian komunikasi terputus;

- Bahwa setelah komunikasi terputus Terdakwa pun segera pergi menuju tempat yang dimaksud oleh saudara Robi tersebut. Setelah sampai Terdakwa menghubungi saudara Robi dan berkata "bang, ini Terdakwa sudah ditempat yang abang maksud" lalu saudara Robi "yaudah, tunggu bentar ya" kemudian sekira 21.15 Wib datanglah orang yang bernama saudara Robi dan langsung memberikan 1 (satu) buah plastik yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu pergi meninggalkan Terdakwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang menunggu arahan teman Terdakwa saudara Dedi tiba-tiba datanglah beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 490 (empat ratus sembilan puluh) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 9 warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Robi atas suruhan saudara Dedi dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menerimanya langsung dari saudara Robi untuk diserahkan kepada calon pembeli dan apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil diserahkan kepada calon pembeli, maka Terdakwa akan mendapatkan upah dari saudara Dedi;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil Terdakwa serahkan kepada calon pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual-beli narkotika jenis sabu baru 1 (satu) tahun ini dan menjadi perantara jual-beli narkotika jenis sabu sudah sekitar 2 (dua) kali;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang Terdakwa ketahui hanya harga jual narkotika jenis sabu tersebut, yaitu sebesar Rp175.000.000,00. (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotikan jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 490 (empat ratus sembilan puluh) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiamoi Redmi Note 9 warna biru dengan nomor SIM 085668344939;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Jonggi H. Damanik dan saksi Toga Marudut Parhusip merupakan Anggota Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Halat Kel. Kota Matsum, Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 490 (empat ratus sembilan puluh) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 9 warna biru;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara Dedi yang diperoleh Terdakwa dari saudara Robi atas perintah atau suruhan saudara Dedi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menerimanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung dari saudara Robi untuk diserahkan kepada calon pembeli dan apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil diserahkan kepada calon pembeli, maka Terdakwa akan mendapatkan upah dari saudara Dedi;

- Bahwa jika berhasil menjual seluruh sabu tersebut, Terdakwa mendapat upah dari saudara Dedi sejumlah Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah);
- Bahwa harga jual narkotika jenis sabu tersebut, yaitu sebesar Rp175.000.000,00. (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menjual atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 1/10130/1/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Andya Fauzi, NIK. P82880 selaku Pemimpin Cabang dan Tica Ramadhany, S.E., NIK. P84481 selaku Penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Krakatau, terbukti bahwa 1 (satu) buah plastik klip list merah ukuran sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa, berat kotor 1,10 (satu koma satu nol) gram, berat bersih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dan 2 (duah) buah plastik klip list merah ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa, berat kotor 1,30 (satu koma tiga nol) gram, berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7269/NNF/2022 tanggal 9 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., masing-masing Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumut, terbukti bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 23 (dua puluh tiga) gram yang disita dari Terdakwa, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau didugai sebagai pelaku tindak pidana adalah terdakwa Hendra Syahputra yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Halat Kel. Kota Matsum, Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, karena tindak pidana narkotika;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saudara Dedi untuk menemui dan mengambil sabu dari saudara Robi di Jalan Halat kemudian sekira pukul 21.15 Wib, Terdakwa berada di Jalan Halat dengan maksud menjumpai saudara Robi lalu saat bertemu dengan saudara Robi langsung memberikan 1 (satu) buah plastik yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu pergi meninggalkan Terdakwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang menunggu arahan dari saudara Dedi tiba-tiba datanglah beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 490 (empat ratus sembilan puluh) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 9 warna biru;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut diamankan dari tangan atau penguasaan Terdakwa bukan dalam posisi melakukan jual beli dan apabila dikaitkan dengan proses menjual atau membeli ataupun menjadi prantara dalam jual beli, maka selayaknya harus ada pembelinya dan pembeli pun harus ditangkap sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, tidak ada ditemukan seorang pembeli sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur menawarkan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair yang melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, oleh karenanya unsur setiap orang diambil alih untuk pertimbangan ini, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, oleh karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum diambil alih untuk pertimbangan ini, sehingga unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa Menyimpan bararti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dan selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu fakta tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Halat Kel. Kota Matsum, Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, karena tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saudara Dedi untuk menemui dan mengambil sabu dari saudara Robi di Jalan Halat kemudian sekira pukul 21.15 Wib, Terdakwa berada di Jalan Halat dengan maksud menjumpai saudara Robi lalu saat bertemu dengan saudara Robi langsung memberikan 1 (satu) buah plastik yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu pergi meninggalkan Terdakwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang menunggu arahan dari saudara Dedi tiba-tiba datanglah beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 490 (empat ratus sembilan puluh) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 9 warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 7269/NNF/2022 tanggal 9 Desember 2022, terbukti bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 23 (dua puluh tiga) gram yang disita

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari Terdakwa, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke tiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat komulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 490 (empat ratus sembilan puluh) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 9 warna biru, oleh karena merupakan barang terlarang dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juga HP yang digunakan Terdakwa untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang -undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hendra Syahputra tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan terdakwa Hendra Syahputra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Syahputra oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 490 (empat ratus sembilan puluh) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 9 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Kamis,** tanggal **2 Maret 2023,** oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dahlia Panjaitan, S.H., dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benyamin Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Fransiska Panggabean, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui persidangan secara Video Teleconference.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dahlia Panjaitan, S.H. Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benyamin Tarigan, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)